

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2286/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณมาแทริกเตอร์

โจทก์

นายสุธรรม วิบูลย์จันทร์ กับพวก

จำเลย

นายสุธรรม วิบูลย์จันทร์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสัมพันธ์ กัณฑปุระ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และให้ยกฟ้องแย้งจำเลยในข้อหาละเมิด เสีย ให้โจทก์ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์แทริกเตอร์ยี่ห้อฮุยตานิโปรเคน(รถขุด)ที่ซี600หมายเลขเครื่องดีเอส7-29886 ให้จำเลยที่ 1 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันส่งมอบรถยนต์แทริกเตอร์ยี่ห้อฮุยตานิโปรเคนที่ซี 600 หมายเลขเครื่อง 6 ดีเอส 7-29886 ในสภาพเรียบร้อยให้การได้คืนให้โจทก์หากไม่อาจส่งมอบรถในสภาพดังกล่าวได้ให้ร่วมกันใช้เงิน 350,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะได้ส่งมอบรถคืนหรือชำระเงินจำนวน 350,000

บาทแก่โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ118,117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับราคารถยนต์แทรกเตอร์ จำนวนเงิน 350,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่าเสียหายจำนวนเดือนละ 15,000 บาท ดอกเบี้ยและค่าเสียหายดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับราคารถยนต์แทรกเตอร์ จำนวนเงิน 350,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่าเสียหายจำนวนเดือนละ 15,000 บาท ดอกเบี้ยและค่าเสียหายดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ